

หมายถึง สภาพดินเดิมก่อนดำเนินการขุดลอกโดยอิงจากสภาพพื้นที่จริง คือ พื้นน้ำทั้งสองฝั่งคลอง แต่ผู้ฟ้องคดีขุดลอกคลองวัดปากคลองได้กว้าง ๑๖ เมตร โดยวัดจากคันดินทั้งสองฝั่งคลอง หลังคันดินเก่าตอนบน ไม่ได้วัดความกว้างจากระดับดินเดิม และขุดลึกรวม ๓.๕๐ เมตร โดยวัดระดับความลึกจากคันดินทั้งสองฝั่งคลองตอนบนสุด ไม่ได้วัดระดับความลึกจากพื้นดินเดิมไปยังก้นคลองซึ่งสภาพคลองมีความลึกเดิมอยู่แล้ว โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขุดความลึกของคลองเพิ่ม รวมทั้งได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งยืนยันว่าได้ขุดลอกคลองตรงตามแบบรูปและสัญญาจ้างทุกประการ และจะไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานอีก ประกอบกับจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้แทนชุมชนและราษฎรในพื้นที่ พร้อมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับงบประมาณโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีพบว่า การขุดลอกคลองตามสัญญาจ้างฉบับแรกดังกล่าวมีสภาพคลองไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง บางช่วงมีความกว้างและความลึกไม่ได้ขนาดตามที่กำหนด มีบัวสายเกิดขึ้นในคลองบางช่วง แสดงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขุดลอกคลองตลอดทั้งสาย หรือหากมีการขุดระยะเวลานับแต่วันส่งมอบงานถึงวันตรวจสอบข้อเท็จจริง บัวสายยังไม่น่าจะเจริญเติบโตเหมือนกับสภาพที่พบ อีกทั้ง สภาพคันดินบางส่วนของก้นคลองไหลพังหนื่อน้ำแสดงว่ามีการขุดลอกคลองในช่วงบริเวณนั้นเฉพาะด้านข้างของคลอง และคันคูบริเวณปากคลองมีการขุดปรับแต่งคันคูเพื่อให้เห็นว่าการขุดลอกคลอง ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปและสัญญา จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังทำงานขุดลอกคลองที่รับจ้างไม่ครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งแม้ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างฉบับที่ ๑ จะไม่ปรากฏหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานในการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมพร้อมผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีเป็นรายวัน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่ปรากฏหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการตรวจสอบงานของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๖๕ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งหลักฐานข้างต้นต่อศาล แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีได้ส่งเอกสารต่อศาล โดยอ้างว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงานไม่ส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถส่งเอกสารต่อศาลได้ กรณีจึงเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลย่อมทำให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีรายงานการตรวจงานจ้างและบันทึกสภาพการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันดังกล่าว ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างก็อาจใช้เครื่องมือตรวจวัดและพิจารณาด้วยสายตาแล้ววินิจฉัยได้ว่างานจ้างขุดลอกคลองที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงจากการตรวจงานจ้างของผู้ควบคุมงาน



และคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวมทั้งจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการของผู้แทนชุมชนและราษฎรในพื้นที่ ตลอดจนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับงบประมาณโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานชุดลอกคลองที่รับจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามสัญญา ในส่วนของความกว้าง ความลึก และสภาพคันดินไม่เรียบร้อย จึงเชื่อได้ว่าการทำงานชุดลอกคลองของผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง วันที่ส่งมอบงานที่จ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา อย่างไรก็ตาม เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดียืนยันว่าได้ชุดลอกคลองตรงตามแบบแปลนและสัญญาทุกประการ และจะไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานอีก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีเพียงหนังสือ ๓ ฉบับ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้ได้งานตามแบบรูปรายละเอียดของสัญญาจ้าง โดยมีได้แจ้งรายละเอียดของงานเกี่ยวกับความกว้างของปากคลอง ความยาว ความลึกหรือความกว้างของกันคลองที่จะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไข อีกทั้งไม่ปรากฏเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน จึงเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีส่วนก่อเหตุในการส่งมอบงานไม่ถูกต้องตามสัญญาของผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างไม่ประสงค์จะให้มีการปฏิบัติตามสัญญาต่อไปและคู่สัญญาต่างสมัครใจเลิกสัญญาต่อกัน สัญญาจ้างชุดลอกคลองจึงเป็นอันเลิกกันโดยปริยาย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำและเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดเชยคืน ให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานที่รับจ้างไม่ครบถ้วนตามสัญญา โดยยังปรากฏสภาพคันดินบางส่วนของกันคลองที่ไผ่พันเหนือน้ำ บางช่วงมีความกว้างและความลึกไม่ได้ขนาดตามที่กำหนดในสัญญา บางช่วงมีบัวสายในคลอง แต่ตามภาพถ่ายขณะส่งมอบงาน รวมทั้งภาพถ่ายขณะตรวจสอบพื้นที่โครงการของผู้ถูกฟ้องคดีปรากฏว่า มีการเก็บน้ำอยู่ในลำคลอง จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้และได้รับประโยชน์จากงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปแล้วตามวัตถุประสงค์ของการใช้ลำคลองเพื่อการเก็บกักน้ำอยู่บ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าแห่งการงานที่ได้กระทำไปแล้ว แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจแสดงรายละเอียดของข้อที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าการทำงานในช่วงใด ตอนใด ที่ไม่เป็นไปตามแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ดังนั้น เมื่อไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดอาจแสดงหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างของตนต่อศาลว่าปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีทำไปแล้วมีจำนวนเท่าใด จึงเห็นควรกำหนดค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีทำให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของงานตามสัญญา และเมื่อข้อ ๔ ของสัญญาจ้าง กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างชุดลอกคลองเป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๑,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดโดยจ่ายเงินเพียงงวดเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินเพื่อค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๔๙๓,๗๐๐ บาท ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือทวงถาม



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๑,๔๙๓,๗๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีเป็นต้นไป ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

ส่วนสัญญาจ้างฉบับที่สองนั้น เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า การทำงานชุดลอกคลองของผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญา ณ วันที่ส่งมอบงานที่จ้าง ในลักษณะเดียวกันกับสัญญาจ้างฉบับแรก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา และเมื่อข้อสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชุดลอกคลองยาว ๒,๐๓๔ เมตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าผู้ฟ้องคดีได้ชุดลอกคลองเป็นระยะทาง ๘๕๕ เมตร ส่วนความกว้างและความลึกของลำคลองนั้น ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรายละเอียดและข้อกำหนดตามสัญญา จึงเห็นสมควรกำหนดค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีทำให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของงานตามสัญญา และเมื่อข้อ ๔ ของสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างชุดลอกคลองเป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดโดยจ่ายเงินเพียงงวดสุดท้ายงวดเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินเพื่อค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๔,๙๐๐ บาท ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๑,๑๙๔,๙๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีเป็นต้นไป ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ๑๑๕/๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๙๓,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๔๙๓,๗๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๔,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๑๙๔,๙๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๙/๒๕๖๓)



(๓) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ด้วยการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์พิเศษและเป็นอำนาจดุลพินิจในทางบริหารของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง มิใช่ข้อกำหนดที่ต้องทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ทุกกรณีเสมอไป ดังนั้น เมื่อผู้รับจ้างรับรู้รับทราบถึงการทำสัญญาที่ไม่กำหนดให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแม้ในชั้นการทำสัญญา แม้ต่อมาในการดำเนินงานตามสัญญาจะเกิดความเสียหายจากความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระในค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต่อไป การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่แก้ไขสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเดิมเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้างจึงชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

การประสานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างจัดหาและติดตั้งท่อประปาหลักพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณถนนวิบูลย์กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน โดยสัญญาดังกล่าวมิได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับราคาได้ (ค่า K) ภายหลังจากลงนามในสัญญาแล้วได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาทำให้ระยะเวลาทำงานตามสัญญาขยายออกไปรวม ๔๑๘ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาดังกล่าวจะต้องจัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง จึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแก้ไขสัญญาพิพาทให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า กรณีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพราะประกาศประกวดราคาไม่ได้แสดงเจตนาธรรมที่จะนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ และในสัญญาจ้างก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งไม่ปรากฏสูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการทำสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายระยะเวลางานก่อสร้างออกไปอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดี



การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปรับเปลี่ยนสัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาพิพาทเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เหตุที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพราะมีสถานการณ์พิเศษเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และวัสดุขาดแคลน อันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการดังกล่าว ทั้งการให้ขยายสัญญาก่อสร้าง การนิรโทษกรรมผู้เสนอราคาที่ไม่ประสงค์ลงนามในสัญญา และการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์พิเศษ และเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีในทางการบริหาร มิใช่ข้อกำหนดที่ต้องทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ทุกกรณีเสมอไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ประกาศประกวดราคาโดยกำหนดให้มีสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อีกทั้ง ในชั้นทำสัญญาจ้างก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดระบุให้สัญญาพิพาทเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่สำรวจว่ามีอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ในส่วนท่อร้อยสายโทรศัพท์ และท่อระบายน้ำ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีออกไปอีกรวมเป็นเวลา ๔๑๘ วัน ทั้งที่ตามสัญญาเดิมมีระยะเวลาก่อสร้างเพียง ๓๕๐ วัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการรับภาระในส่วนของค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิเคราะห์เอกสารของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอค่าใช้จ่ายจากราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้น จึงอ้างเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ว่าเป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แม้ผู้ฟ้องคดีอาจได้รับความเสียหายจริงดังกล่าวอ้าง แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธคำขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาเดิมให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) นั้น ก็มีได้เป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นว่า สัญญาพิพาทขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นกฎหมายที่ใช้กับการทำสัญญาและการแก้ไขสัญญาพิพาท ข้อ ๙๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้การประปานครหลวงต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่การประปานครหลวง ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามมีการเพิ่มวงเงินและทำให้งบการเงินนั้น



สูงเกินอำนาจสั่งการของผู้ว่าการให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา จึงเห็นได้ว่า ข้อบังคับดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงอำนาจเอกสิทธิ์ของรัฐในทางมหาชนที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่จัดทำ บริการสาธารณะด้านการประปาของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้สามารถแก้ไขสัญญาได้ฝ่ายเดียว อันเป็นอำนาจรัฐในทางมหาชน โดยมีใช้อำนาจที่อยู่บนพื้นฐานแห่งเสรีภาพในการแสดงเจตนาภายใต้ความเสมอภาคในการทำสัญญา อย่างเท่าเทียมกันดังเช่นเอกชนในสัญญาทางแพ่ง สัญญาดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ ที่มุ่งคุ้มครองมิให้ผู้มีอำนาจต่อรอง ทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ด้อยกว่าอย่างมากจนเกิด ความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคม นอกจากนี้ การแก้ไขสัญญาตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๙๒ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับ การประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ฯ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง วางท่อประปาที่เกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามข้อเท็จจริง หากมีอยู่จริง โดยไม่อาจขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาเดิมเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการแก้ไขสัญญาพิพาทให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงชอบแล้ว ทั้งนี้ แม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยสอบถามไปยัง สำนักงานประมาณและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในงานก่อสร้างที่พิพาท และทั้งสองหน่วยงานได้ให้ความเห็นว่าควรดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีก็ตาม แต่กรณีก็เป็นเพียงการให้ความเห็นว่าสามารถนำสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยมีได้ให้ความเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ทุกกรณี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๑/๒๕๖๓)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบ แม้จะถือเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลผูกพันส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลให้ต้องปฏิบัติตาม แต่เมื่อหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดไว้เพียงว่า หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างสืบเนื่องจาก ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท โดยเป็นการบอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน โดยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ



เกี่ยวกับการจัดหาโดยใช้วิธีพิเศษจากผู้รับจ้างรายเดิม ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยวิธีพิเศษตามคำขอ จึงไม่ถือเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

กรมพัฒนาที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานขุดลอกหนองหั้นจาง บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนแต้ อำเภอนวนนิกาส จังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ แต่ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานและขนย้ายเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานได้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูฝน ประกอบกับพื้นที่ก่อสร้างเป็นดินลุ่มและอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง จึงไม่อาจทำงานได้ทันกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี พร้อมแจ้งค่าปรับและยึดหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอเข้าทำสัญญาจ้างโดยใช้วิธีพิเศษตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท โดยอ้างว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานได้ผลงานเพียงร้อยละ ๑ ของปริมาณงานทั้งหมด พฤติการณ์แสดงให้เห็นถึงความไม่ตั้งใจที่จะดำเนินการก่อสร้าง เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยวิธีพิเศษภายใต้เงื่อนไขและวงเงินตามสัญญาเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่แจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติ มีสาระสำคัญสรุปได้ว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลงมติว่า ๑. รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖



เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐบาลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้วไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน กรณีจึงเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลผูกพันส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลให้ต้องปฏิบัติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดไว้แต่เพียงว่า หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้วสืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน แต่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหาโดยใช้วิธีพิเศษจากผู้รับจ้างรายเดิม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยวิธีพิเศษตามที่ผู้ฟ้องมีคำขอ จึงไม่ถือเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และไม่เป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕/๒๕๖๔)

๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

- การชำระหนี้ตามสัญญา

ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกเขตเวนคืน ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงยินยอมระหว่างผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามโครงการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่



ที่จะเวนคืนฯ กับกรมทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งคัดค้านว่าไม่ประสงค์จะให้มีการเวนคืนสิ่งปลูกสร้างทั้งหลาย หรือไม่ต้องการย้ายออกจากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่กลับยินยอมลงนามตามบันทึกข้อตกลงฯ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงยอมรับราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและเงื่อนไขตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนครบถ้วนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินหรือสิ่งอื่นใดออกไปจากที่ดินภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค่าทดแทนเป็นต้นไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมทางหลวงย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่พิพาทได้

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวง (ผู้ฟ้องคดี) ดำเนินการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๓ สายแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ (บ้านค่าย)-หนองละลอก ตอนอำเภอบ้านค่าย-บ้านชาโกไม่รวม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๗๘๗ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง ถูกเวนคืนบางส่วน ซึ่งเจ้าของที่ดินดังกล่าวได้รับค่าทดแทนที่ดินแล้ว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกเขตเวนคืนแปลงข้างต้น โดยคณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทนได้กำหนดเงิน ค่าทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี แบ่งเป็นค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ค่าอาคารพาณิชย์คอนกรีต ชั้นเดียว เป็นเงินจำนวน ๑,๖๖๙,๓๕๘ บาท ค่ารั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงินจำนวน ๒๖,๙๐๕ บาท ค่าดินถม เป็นเงินจำนวน ๓๓,๑๕๐ บาท และค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจาก อสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๒๙,๔๑๓ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงยินยอมระหว่างผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการตามโครงการตามพระราชกฤษฎีกา ตามแบบกรมทางหลวง ม.๑-๑๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และยินยอมรับเงินค่าทดแทนจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ปรากฏตามหลักฐานใบสำคัญ รับเงิน (แบบ ง.๓-๑๑) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อตกลงฯ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปตามบันทึกข้อตกลงฯ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ออกไปแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปทั้งหมดตามบันทึกข้อตกลงฯ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำบันทึกข้อตกลงยินยอมระหว่างผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามโครงการตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมรับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฯ โดยข้อ ๒.๒ ของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว กำหนดว่า เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเป็นอันว่าหมดสิทธิในที่ดินที่ถูกเวนคืน และทรัพย์สินที่รื้อถอนไม่ได้ และต้องรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในที่ดินหรือสิ่งอื่นใดออกไปจากที่ดินภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค่าทดแทนเป็นต้นไป ข้อ ๒.๓ กำหนดว่า ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดออกไปจากที่ดินภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๒.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยินยอมให้ดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีการื้อถอนแทน โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการรื้อถอนตามปกติวิสัยที่พึงกระทำ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจะตกลงทำบันทึกข้อตกลงฯ ข้างต้น เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้มีการบันทึกสำรวจเกี่ยวกับหลักฐานเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ในบริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืน และมีการจัดทำรายการประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายซึ่งต้องมีการรื้อถอนแล้วสร้างใหม่ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นก็ได้กำหนดค่าเสียหายทางจิตใจให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มอีกจากกรณีที่ดินสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งหลายและต้องย้ายจากที่อยู่อาศัยเดิมไปจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ โดยในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงทำบันทึกข้อตกลงฯ กับผู้ฟ้องคดี ก็มีโต้แย้งคัดค้านว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีเวนคืนสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายหรือไม่ต้องการย้ายออกจากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่กลับยินยอมลงนามตามบันทึกข้อตกลงฯ กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงยอมรับราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและเงื่อนไขตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนข้างต้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินหรือสิ่งอื่นใดออกไปจากที่ดินภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค่าทดแทนเป็นต้นไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฯ ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ ของบันทึกข้อตกลงฯ ข้างต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนกำแพง เสา และอาคารที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๗/๘๗



ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ออกไปจากที่ดินทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๖/๒๕๖๔)

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๖ กำหนดให้มหาวิทยาลัยบูรพาต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างที่ถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง ซึ่งมีใช้กรณีสิ้นสุดสัญญาหรือถูกสั่งให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา (ก.บ.บ.) ประกาศกำหนด ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น กรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพามีหนังสือแจ้งยกเลิกการจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา และไม่ใช้กรณีตามข้อ ๕๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ ก.บ.บ. ประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อในขณะที่มีการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีมีผล ก.บ.บ. โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยบูรพายังไม่ได้ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องเงินชดเชยตามข้อ ๕๖ ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยที่พิพาท แต่เมื่อต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย



การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้การจ่าย เงินชดเชยที่พิพาทมีผลใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และต่อมาก็ได้มีประกาศคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในข้อ ๕๖ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้การนับระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อจ่าย ค่าชดเชยที่พิพาทเริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งระยะเวลาปฏิบัติงานขั้นต่ำที่จะได้รับเงินชดเชยต้องมากกว่า ๑ ปี ดังนั้น กรณีของผู้ฟ้องคดีระยะเวลาปฏิบัติงานขั้นต่ำดังกล่าวยังไม่ถึง ๑ ปี ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขของประกาศข้างต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ตกลงกันว่าจะจ้างผู้ฟ้องคดีนานเท่าใด การเลิกจ้างจึงต้องบอกกล่าวก่อนจะถึงกำหนด จ่ายค่าจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้าง คราวถัดไปตามมาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามหาวิทยาลัยบูรพาจ่ายเงินค่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นรายเดือน แต่ในการบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี มหาวิทยาลัยบูรพาได้บอกกล่าวผู้ฟ้องคดี ล่วงหน้าน้อยกว่า ๑ เดือน กรณีจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพาจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๘๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ประจำฝ่ายการศึกษานานาชาติชั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ได้มีหนังสือบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการสอนนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขาดงานบ่อยครั้ง และใช้เวลาไปทำงานให้กับ องค์กรภายนอกโดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเลิกจ้างดังกล่าว ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดใด ๆ แม้ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตัว ไม่ถูกต้องตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีหรือบกพร่องอยู่บ้าง แต่ไม่ได้เป็นความผิดถึงขั้นร้ายแรง ที่ต้องเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยตกลงกันเกี่ยวกับวันที่เลิกจ้างหรือวันที่



สิ้นสุดการจ้างไว้แต่อย่างใด การบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจากการเลิกจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีจ้างผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งอาจารย์ประจำฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ จากงบประมาณเงินรายได้ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ฟ้องคดีจึงมีฐานะเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลา ซึ่งเมื่อพิจารณาคู่มือ Staff Handbook ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในขณะบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี อันถือได้ว่าเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง ผู้ฟ้องคดีมีพันธะหน้าที่ในการสอนนักเรียนเป็นงานหลัก ส่วนภาระหน้าที่อื่น ๆ เป็นพันธะหน้าที่รอง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาในการปฏิบัติงานหลายประการ ทั้งการมิได้ลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลา ขาดงานสอนบ่อยครั้ง ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นหรือโฮมรูม และอาจารย์เวรประจำวันพฤหัสบดี รวมทั้งใช้เวลาปฏิบัติงานไปทำงานในห้องครุภัณฑ์โดยไม่ได้ออกอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และทำการสอนโดยมีเนื้อหาการสอนไม่ตรงตามหลักสูตร จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดพันธะหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดีสอนนักเรียนจำนวนลดน้อยลงเป็นไม่เกิน ๑๘ คาบต่อสัปดาห์ มิใช่การกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีขาดงานสอนนักเรียนไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรและเป็นระยะเวลาหลายวัน จึงขัดคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้งหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิน ละทิ้งการงานเป็นจำนวนหลายครั้ง โดยมีผลกระทบต่อนักเรียนที่ต้องศึกษาหาความรู้นั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งยกเลิกการจ้างตามสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา และไม่ใช้การสั่งให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือเป็นการไล่ออกหรือปลดออก ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๑ (๔) (๕) และ (๖) ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา (ก.บ.บ.) ประกาศกำหนด ตามข้อ ๕๖ ของข้อบังคับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะที่มีการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีมีผลวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ก.บ.บ. โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ยังไม่ได้ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องเงินชดเชยตามข้อ ๕๖ ของข้อบังคับดังกล่าว แต่เมื่อต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยข้อ ๕๖ กำหนดว่า พนักงานเต็มเวลาหรือลูกจ้างที่ทำงานด้านบริการ



ที่ใช้คุณสมบัติต่ำกว่าปริญญาตรีตามข้อ ๑๑ (๑) ก และข้อ ๑๑ (๒) ก ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง อันมิใช่กรณีตามข้อ ๕๑ (๔) (๕) (๖) ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๔ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินชดเชยให้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ ก.บ.บ. ประกาศกำหนด ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยให้ใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งต่อมาได้มีการออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ออกตามความในข้อ ๕๖ ของข้อบังคับดังกล่าว โดยข้อ ๓ กำหนดให้จ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานเต็มเวลา... ที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อ ๕๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามระยะเวลาและจำนวนดังต่อไปนี้ ๑. ระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี ให้จ่ายค่าชดเชยจำนวน ๑ เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย... และข้อ ๔ ได้กำหนดว่า การนับระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นได้ว่า ตามประกาศดังกล่าวกำหนดให้การนับระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ และระยะเวลาปฏิบัติงานขั้นต่ำที่จะได้รับเงินชดเชยต้องมากกว่า ๑ ปี ดังนั้น เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ อันเป็นวันที่เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ยังไม่ถึง ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามเงื่อนไขในประกาศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตกลงกันว่าจะจ้างผู้ฟ้องคดีนานเท่าใด การเลิกจ้างจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งวรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าคู่สัญญาไม่ได้กำหนดลงในสัญญาว่าจะจ้างกันนานเท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็อาจทำได้ แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าว่าสามเดือน และวรรคสอง บัญญัติว่า หนึ่ง ในเมื่อบอกกล่าวดังว่านี้ นายจ้างจะจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวนั้นทีเดียว แล้วปล่อยลูกจ้างจากงานเสียในทันทีก็อาจทำได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาการจ้าง และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ ยกเลิกการจ้างผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยกว่ากำหนดจ่ายค่าจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนด



จ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า กล่าวคือ น้อยกว่า ๑ เดือน ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๕๘๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๖/๒๕๖๓)

กรณีที่สัญญาการปฏิบัติงานมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายฉบับ การพิจารณาว่าจะใช้บังคับตามสัญญาฉบับใดในขณะเกิดข้อพิพาท ต้องตีความให้เป็นผลไปในทางที่จะบังคับตามสัญญาได้ มิใช่ถือเอาตามสัญญาที่ไร้ผลบังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๑ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการปฏิบัติงานโดยระบุให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการปฏิบัติงานซึ่งไม่มีผลใช้บังคับแล้ว จึงเป็นเพียงการระบุสัญญาผิดฉบับ โดยเจตนาที่แท้จริงมุ่งที่จะให้บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการปฏิบัติงานฉบับท้ายสุดซึ่งยังมีผลใช้บังคับ เมื่อข้อสัญญาข้างต้นกำหนดให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีออกจากงานได้ก่อนครบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือไม่ต่อสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี หากปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นที่พอใจ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ดังนั้น เมื่อการต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เป็นการดำเนินการตามข้อ ๒๓ ของข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้การไม่ต่อสัญญาจะต้องเป็นกรณีที่พนักงานได้รับการต่อสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติหลายครั้ง หรือมีปัญหาและสาเหตุรุนแรง ซึ่งพนักงานจะต้องได้รับการต่ออายุสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ๒ ครั้งติดต่อกัน เว้นแต่กรณีที่พนักงานได้รับการต่ออายุสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติก่อนที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ก็ให้พิจารณาไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้ต่ออายุสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติมากกว่า ๓ ครั้งติดต่อกันแล้ว และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า



ไม่สมควรต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานอีก เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่เคยได้รับการต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานโดยการต่อสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ตามประกาศดังกล่าว เนื่องจากประกาศพิพาทเพิ่งใช้บังคับในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นการต่ออายุสัญญาตามเกณฑ์ปกติ อีกทั้ง ปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ใช่ปัญหาและสาเหตุรุนแรงที่จะไม่ต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าวได้ ดังนั้น การไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศข้างต้น อันเป็นการผิดสัญญาการปฏิบัติงานที่พิพาท

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ๒ ฝ่ายแผน และงบประมาณ ตามสัญญาการปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ มีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๕ หลังจากนั้น มีการต่อสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวม ๔ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๔ มีการต่อสัญญา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ครั้นเมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา งานบริหารบุคลากร ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการต่อสัญญาการปฏิบัติงาน แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาจึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีแล้วให้คะแนนผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีเพียง ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๓๐ คะแนน เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีควรปรับปรุงเรื่องทัศนคติในการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การประสานงาน การบริหารเวลาให้เหมาะสมกับการทำงาน รวมทั้งผลงานการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเกณฑ์ต่ำอย่างต่อเนื่องและไม่ปรับปรุงพฤติกรรม วินัย และทัศนคติในการทำงาน แม้ผู้บังคับบัญชาจะตักเตือนด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตาม จึงเห็นควรไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นพนักงานในทันที ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีความเห็นตามที่ผู้บังคับบัญชาเสนอ จึงเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป



โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน ๓ เท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีถือครองอยู่ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ต่อสัญญาและยุติสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ (สัญญาฉบับแรก) ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับแรกแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานและต่อสัญญาการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยจัดทำเป็นบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๕ ต่อมา เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ครั้งที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานและต่อสัญญาการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยจัดทำเป็นบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ครั้งที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ โดยมีข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงเฉพาะระยะเวลาการปฏิบัติงานและจำนวนเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี จึงเห็นว่า การจัดทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ครั้งที่ ๒ นี้ เป็นเพียงการแก้ไขสัญญาฉบับแรก การบริหารงานบุคคลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ หลังจากนั้น ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ซึ่งก่อนครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ครั้งที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและตกลงทำสัญญาการปฏิบัติงานกับผู้ฟ้องคดีโดยเป็นการทำสัญญาการปฏิบัติงานขึ้นใหม่ตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข้อกำหนดในสัญญาการปฏิบัติงานที่ทำขึ้นใหม่กับสัญญาการปฏิบัติงานฯ ฉบับแรก เห็นได้ว่า ตามสัญญาฉบับใหม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาที่เป็นสาระสำคัญจากสัญญาฉบับแรก ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานกรณีที่ผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ จากเดิมกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีออกจากงานได้ก่อนครบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา



ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคลในหมวดที่ว่าด้วยการออกจากราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะแจ้งให้ออกจากราชการหรือไม่ต่อสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันออกจากราชการหรือก่อนครบอายุสัญญา แล้วแต่กรณี แต่ตามสัญญาฉบับใหม่กำหนดเพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือไม่ต่อสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล อันเป็นการกำหนดข้อสัญญาให้สอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ก่อนทำสัญญาฉบับนี้ กรณีจึงเห็นได้ว่า สัญญาฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ เป็นการทำสัญญาฉบับใหม่เพื่อให้ข้อตกลงในสัญญาเป็นไปตามข้อบังคับฉบับใหม่ข้างต้น และยอมทำให้สัญญาที่ทำขึ้นก่อนข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการปฏิบัติงานฉบับนี้เท่านั้น ดังนั้น สัญญาฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นสัญญาฉบับแรกจึงถูกยกเลิกและไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นสัญญาฉบับใหม่สิ้นสุดลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ โดยมีการตกลงต่อสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเวลา ๓ ปี ซึ่งแม้ข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวจะกำหนดให้บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการปฏิบัติงานฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ก็ตาม แต่เมื่อไต่สวนจนเห็นว่าสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ถูกยกเลิกและสิ้นสุดบังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการทำสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ โดยระบุให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการปฏิบัติงานฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งไม่มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีจึงต้องตีความสัญญาให้เป็นผลไปในทางที่จะบังคับตามสัญญาได้ จะให้ถือเอาตามสัญญาที่ไร้ผลบังคับย่อมไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่ระบุสัญญาผิดฉบับโดยเจตนาที่แท้จริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มุ่งที่จะให้บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการปฏิบัติงานฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น สัญญาการปฏิบัติงานที่ใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทในคดีนี้ จึงต้องเป็นไปตามสัญญาการปฏิบัติงานฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ต่อสัญญา ไม่ใช่การสั่งให้ออกจากงานเพราะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชี้แจงต่อศาลว่า เป็นการดำเนินการตามข้อ ๒๓ ของข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาตามประกาศดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่าเป็นประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการต่ออายุสัญญาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการต่ออายุสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติจะต้องเป็นกรณีที่พนักงานประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานหรือผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานไม่เต็มความรู้ความสามารถและไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือมีปัญหาในการสื่อสาร มีปัญหาการปรับตัวหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต แต่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่ายังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานและสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการทำงานได้ ส่วนการไม่ต่อสัญญาจะต้องเป็นกรณีที่พนักงานได้รับการต่ออายุสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติหลายครั้ง หรือมีปัญหาและสาเหตุรุนแรงมากกว่ากรณีแรก ซึ่งในกรณีนี้พนักงานจะต้องได้รับการต่ออายุสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ๒ ครั้งติดต่อกันแล้ว เว้นแต่กรณีที่พนักงานได้รับการต่ออายุสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติก่อนที่จะประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ก็ให้พิจารณาไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้ต่ออายุสัญญาไม่เป็นตามเกณฑ์ปกติมากกว่า ๓ ครั้งติดต่อกันแล้ว และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าไม่สมควรต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานอีก ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่เคยได้รับการต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานโดยการต่ออายุสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ตามประกาศดังกล่าว เนื่องจากประกาศดังกล่าวเพ่งใช้บังคับในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการต่ออายุสัญญา ครั้งที่ ๔ จำนวน ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ แล้ว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการต่ออายุสัญญา ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๗ ถึง ๒ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ต้องต่ออายุสัญญา ๓ ปี ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับการต่ออายุสัญญา ครั้งที่ ๔ จำนวน ๓ ปี ตามเกณฑ์ปกติ เนื่องจากประกาศมีผลใช้บังคับในภายหลัง จึงไม่ใช่กรณีที่เคยได้รับการต่ออายุสัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติหลายครั้งตามที่กำหนดในประกาศข้างต้น อีกทั้งกรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช่ปัญหาและสาเหตุรุนแรงที่จะไม่ต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าวได้ ดังนั้น การไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจึงเป็น



การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒๓ ของข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ อันเป็นการผิดสัญญาการปฏิบัติงานระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

เมื่อคำฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องให้ศาลตรวจสอบว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่ต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานก่อนครบสัญญาจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๕๑ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของพนักงานหรือไม่ หากผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยที่เป็นมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีก็ควรจะได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าการไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นการผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ อันเป็นวันครบกำหนดสัญญาจ้างตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และถึงแม้ข้อเท็จจริง จากการพิจารณาของศาลรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็น พนักงานตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน ๓ เท่าของอัตรา เงินเดือนเดือนสุดท้าย แต่เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินที่จ่ายตามข้อ ๒๓ วรรคสาม ของข้อบังคับ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ มิใช่เงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดี จึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่วันที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ อันเป็นครบกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง เป็นเวลา ๓ เดือน และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งผู้ฟ้องคดี ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่า ขณะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ผู้ฟ้องคดีมีเงินเดือน เดือนละ ๓๘,๘๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลิกสัญญาจ้าง โดยไม่ชอบ โดยมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๑๖,๔๙๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๑๖,๔๙๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่มียคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๖/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองใดที่อาจกระทบสิทธิผู้รับคำสั่ง ผู้ออกคำสั่ง ทางปกครองต้องให้อาสาในการต่อสู้แย้งเพียงพอและเป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้รับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ อาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ร่วมกระทำการหาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยมิชอบ ทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

